

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

SECCIÓN 1: MARCO LEGAL Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

1.1 Declaración de Identidad y Compromiso

Pacifico Gaming Lab (en adelante, "La Empresa"), identificada con NIT corporativo de régimen común y domicilio principal en Colombia, constituida como una plataforma de comercio electrónico especializada en hardware de alto rendimiento, componentes informáticos, periféricos avanzados y arquitecturas personalizadas para entusiastas del entorno gamer y profesional, declara su compromiso irrestricto con la protección, confidencialidad y seguridad de los datos personales de sus clientes, usuarios, proveedores y colaboradores.

En cumplimiento de la legislación vigente en la República de Colombia, reglamentada principalmente por la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** y el **Decreto Reglamentario 1377 de 2013** (incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015), La Empresa adopta la presente Política de Tratamiento de Datos Personales (en adelante, "La Política") para garantizar el correcto ejercicio del derecho constitucional de *Habeas Data*.

1.2 Alcance y Ámbito de Aplicación

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para todas las actividades que involucren la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transmisión o transferencia de datos personales por parte de La Empresa, sus sucursales, canales de comercio electrónico (<https://www.hyperxgamingstore.com.co>), aplicaciones web de gestión de inventario, pasarelas de pago integradas y sistemas de soporte técnico centralizado. Aplica de manera integral a:

Usuarios y Clientes: Personas naturales o jurídicas que naveguen por la plataforma, creen cuentas de usuario, realicen cotizaciones o ejecuten transacciones de compra de hardware.

Colaboradores y Aspirantes: Personal vinculado laboralmente o en proceso de selección, incluyendo los asesores técnicos de ensamble y el equipo de soporte de infraestructura.

Proveedores y Aliados Comerciales: Canales directos de distribución de marcas globales de semiconductores, componentes y periféricos.

1.3 Categorías de Datos Recopilados de Forma Explícita

La Empresa recopila datos a través de sus formularios de registro, módulos de facturación y sistemas de asistencia técnica mediante el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos se clasifican según su naturaleza jurídica y técnica:

1. **Datos Generales y de Identificación:** Nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería o NIT), fecha de nacimiento y género (utilizado exclusivamente para caracterización demográfica del segmento de mercado gamer).
2. **Datos de Contacto y Envío:** Dirección física de correspondencia y entrega de mercancía (especificando ciudad, departamento, barrio y anotaciones de acceso domiciliario), número de teléfono móvil, número de teléfono fijo y dirección de correo electrónico principal.
3. **Datos de Facturación y Transaccionales:** Razón social, dirección fiscal, historial de compras, registros de configuración de PCs cotizadas, detalles de componentes seleccionados y métodos de pago utilizados (las credenciales de tarjetas de crédito o débito son procesadas mediante tokenización cifrada directamente por la pasarela de pagos certificada PCI-DSS, por lo que La Empresa no almacena números de tarjeta ni códigos de seguridad CVV/CVC en sus servidores locales).

1.4 Datos Técnicos Recopilados Automáticamente (Telemetría y Cookies)

Durante la interacción del usuario con el ecosistema web de La Empresa, los servidores de infraestructura y los scripts de analítica recopilan de forma automatizada metadatos orientados a optimizar el rendimiento de la aplicación y la experiencia de usuario (UX):

- **Dirección IP (Internet Protocol):** Direcciones IPv4 o IPv6 estáticas o dinámicas asignadas por el proveedor de servicios de Internet (ISP) del usuario, utilizadas para auditorías de seguridad, prevención de ataques de denegación de servicio (DDoS) y geolocalización a nivel de ciudad para el cálculo de tarifas estimadas de envío.
- **Datos de Sesión y Navegación:** Tipo de navegador web utilizado, sistema operativo de la máquina del cliente, resolución de pantalla, tasas de refresco detectadas, páginas internas visitadas, tiempo de permanencia en las fichas técnicas de productos (como procesadores o tarjetas gráficas) y enlaces de referencia (*referrers*).
- **Identificadores de Dispositivo:** Cookies esenciales, cookies de rendimiento y tokens de sesión local (*LocalStorage*) empleados para mantener el carrito de compras activo, recordar configuraciones de hardware personalizadas y optimizar la carga de scripts mediante redes de distribución de contenido (CDN).

SECCIÓN 2: FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La Empresa recolecta, almacena y procesa la información de los titulares con objetivos legítimos y específicos, divididos según el rol del titular del dato dentro de la operación corporativa.

[Diagram of Data Processing Flow in E-commerce System showing Collection, Storage, Processing for Logistics/Support, and Security Auditing]

2.1 Finalidades Relacionadas con Clientes y Usuarios Finales

- **Gestión Contractual y Operativa:** Ejecutar el procesamiento de pedidos, validación de transacciones contra fraude financiero, facturación electrónica legal, gestión de despacho logístico de componentes y coordinación con las empresas transportadoras aliadas.

- **Soporte Técnico y Servicio Postventa:** Gestionar el historial de tickets de soporte técnico, administrar solicitudes de compatibilidad de componentes, coordinar la fase de pruebas de estrés (*benchmarks*) en equipos ensamblados y tramitar las solicitudes de efectividad de las garantías de hardware.
- **Fidelización y Comunicación Comercial:** Enviar boletines informativos sobre lanzamientos de hardware de última generación, alertas de reposición de inventario (*restock*) de componentes críticos (como tarjetas de video de alta demanda), cupones de descuento exclusivos para la comunidad y encuestas de satisfacción sobre el rendimiento de los equipos adquiridos.

2.2 Finalidades Relacionadas con Colaboradores y Recursos Humanos

- **Gestión de la Relación Laboral:** Administrar los procesos de selección, contratación, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales ARL), pago de nómina, control de asistencia, capacitaciones técnicas en ensamblaje y evaluación de desempeño del personal técnico y administrativo.
- **Seguridad y Control de Acceso:** Gestionar los accesos lógicos a los sistemas de información, bases de datos y repositorios de código de La Empresa, así como el control de acceso físico mediante sistemas de videovigilancia CCTV en los laboratorios de ensamble técnico y bodegas de almacenamiento de mercancía de alto valor.

2.3 Finalidades Relacionadas con Proveedores y Aliados

- **Gestión de la Cadena de Suministro:** Establecer canales de comunicación comercial, procesar órdenes de compra de inventario al por mayor, gestionar cuentas por pagar, evaluar el cumplimiento de los tiempos de entrega de los distribuidores oficiales y tramitar RMA (Autorización de Retorno de Mercancía) directamente con los fabricantes globales.

SECCIÓN 3: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTOCOLOS TÉCNICOS

3.1 Infraestructura de Almacenamiento Cifrado

Toda la información recolectada se almacena en entornos virtuales configurados dentro de la infraestructura de nube de **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**, utilizando bases de datos relacionales administradas bajo esquemas de alta disponibilidad y aislamiento de red.

- **Cifrado en Reposo:** Los volúmenes de almacenamiento en bloques (*Block Volumes*) y los sistemas de archivos de objetos (*Object Storage*) que contienen bases de datos o registros de usuarios implementan cifrado automático mediante el algoritmo de grado militar **AES-256** (Advanced Encryption Standard).
- **Cifrado en Tránsito:** Toda transferencia de datos entre el navegador del cliente, las APIs internas y los servidores de la base de datos se realiza bajo protocolos seguros de transferencia de hipertexto **HTTPS** utilizando certificados de capa de transporte **TLS 1.3** con algoritmos de intercambio de claves robustos.

3.2 Control de Acceso y Gestión de Identidades (IAM)

La Empresa implementa una estricta política de privilegios mínimos (*Least Privilege*). El acceso a las bases de datos de producción que contienen información personal de clientes está severamente restringido:

- Solo el personal técnico de nivel de ingeniería de sistemas y administración de bases de datos debidamente autorizado cuenta con credenciales de acceso.
- Es obligatorio el uso de sistemas de autenticación multifactor (**MFA**) y control de identidad a través de políticas centralizadas de **Identity and Access Management (IAM)**.
- Cualquier consulta, modificación o exportación de datos queda registrada en un archivo de auditoría (*Log de auditoría*) imborrable, el cual detalla la identidad del operador, la fecha, la hora y la dirección IP desde donde se realizó la operación.

SECCIÓN 4: DERECHOS DE LOS TITULARES Y CANALES DE ATENCIÓN

4.1 Catálogo de Derechos Legales

En concordancia con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los titulares de los datos personales que reposan en los sistemas de La Empresa tienen derecho a:

1. **Conocer, actualizar y rectificar** sus datos personales frente a los responsables del tratamiento en caso de que los datos sean parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o induzcan al error.
2. **Solicitar prueba de la autorización** otorgada a La Empresa para el tratamiento de sus datos, salvo en los casos exceptuados expresamente por la ley.
3. **Ser informado**, previa solicitud dirigida al responsable, respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales.
4. **Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** por infracciones a lo dispuesto en la normatividad de protección de datos.
5. **Revocar la autorización y/o solicitar la supresión** del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.

4.2 Canales Oficiales para el Ejercicio de Derechos (Habeas Data)

Para la radicación de solicitudes, consultas, peticiones de actualización, rectificación o eliminación de datos de los sistemas de información, el titular o sus causahabientes pueden utilizar los siguientes canales formales de atención:

- **Canal Digital Centralizado:** Correo electrónico corporativo: privacidad@hyperxgamingstore.com.co. El asunto del mensaje debe incluir el texto "*Ejercicio de Derecho Habeas Data - [Nombre del Titular]*".

- **Formulario Web Automatizado:** Módulo específico de autogestión de privacidad dentro del perfil de usuario en la plataforma de e-commerce (<https://www.hyperxgamingstore.com.co/cuenta/privacidad>).
- **Área Responsable:** La oficina de Ingeniería de Sistemas y Oficialía de Cumplimiento de Datos es la dependencia encargada de dar trámite y respuesta a este tipo de solicitudes.

4.3 Procedimiento y Tiempos de Respuesta para Consultas y Reclamos

- **Consultas:** Las solicitudes que tengan por objeto consultar los datos que reposan en las bases de La Empresa serán atendidas en un término máximo de **diez (10) días hábiles** contados a partir de la fecha de recibo. Si no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y se señalará la fecha de respuesta, la cual no superará los **cinco (5) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.
- **Reclamos (Corrección, Actualización o Supresión):** Los reclamos serán atendidos en un término máximo de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los **cinco (5) días siguientes** a la recepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

SECCIÓN 5: PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS Y MODIFICACIONES

5.1 Vigencia de los Datos

Los datos personales almacenados en las bases de datos de La Empresa permanecerán activos en los sistemas de almacenamiento durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades operativas, comerciales, fiscales y legales que motivaron su recolección.

- Los datos de facturación e historial transaccional se conservarán por un período mínimo de **diez (10) años**, de conformidad con las obligaciones comerciales y tributarias vigentes en el Código de Comercio.
- Los datos con fines de marketing y soporte técnico se mantendrán hasta que el titular revoque explícitamente su consentimiento o solicite la supresión de su cuenta.

5.2 Modificaciones a la Presente Política

La Empresa se reserva el derecho de modificar o actualizar de manera unilateral los términos de la presente política de privacidad en cualquier momento, con el fin de adaptarla a cambios legislativos, desarrollos tecnológicos de la infraestructura de nube o nuevas prácticas comerciales dentro del sector del e-commerce de hardware. Cualquier modificación sustancial será notificada a los titulares mediante correo electrónico registrado y a través de un aviso destacado en la página de inicio del sitio web con un mínimo de **cinco (5) días hábiles** de antelación a la entrada en vigencia de la nueva versión.

